

武夷山市公交巴士旅游有限公司“4•9”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2021-08-09 15:35 来源：武夷山市应急管理局 访问量：

2021年4月9日8时45分许，武夷山市公交巴士旅游有限公司闽H06858D号大型普通客车在福建省武夷山市五九北路218号（公交公司总站停车场）路段倒车时与行人占某福发生相撞，造成行人受伤，送医院抢救无效死亡的事故。接到事故报告后，武夷山市委、市政府领导高度重视，要求依法依规做好事故处置和受伤人员救治等工作，同时尽快查明事故原因，落实监管责任，切实加强道路交通安全监管。

为查明事故发生原因,吸取事故教训,防止类似事故再次发生，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)，经市政府研究决定成立“4·9”一般道路交通事故调查组。事故调查组由武夷山市应急管理局副局长张敏晋任组长，市公安局治安大队副大队长杨鸿文任副组长，调查组成员由武夷山市应急管理局、人力资源和社会保障局、公安局交通警察大队、交通运输局、总工会等单位的人员组成。

事故调查组通过查阅资料和询问有关人员，并结合武夷山市公安局交警大队出具的事故认定书及相关技术鉴定，经综合分析，查明了事故的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，并对事故有关责任单位及责任人的处理意见和事故防范措施提出了建议。现将调查情况报告如下：

一、事故相关概况

（一）事故发生单位概况

武夷山市公交巴士旅游有限公司成立于2000年9月19日，统一社会信用代码：9135078*********39W，住所：武夷山市*****号，法定代表人：陈某，注册资本壹仟贰佰万圆整，有限责任公司。经营范围：市内公共汽车客运，县内

班车客运；县内（旅游）包车客运；县际（旅游）包车客运；出租汽车客运等。

（二）事故车辆基本情况

闽H06858D号大型普通客车行驶证上载明所有人：武夷山市公交巴士旅游有限公司。品牌型号：金龙牌XMQ6850AGBEVL；检验合格至2021年4月；车辆性质：公交客运；交强险投保于中国人民财产保险股份有限公司。经鉴定：该车安全技术状况合格；该车发生事故时时速约为5km/h。

（三）事故当事驾驶员基本情况

晏某英，女，武夷山市公交巴士旅游有限公司闽HY06828D号大型普通客车驾驶员，持“A3”驾驶证；驾驶证有效起始日期为2016年5月12日至2022年5月12日。经检测：晏飞英不属于饮酒驾车。

（四）事发道路、交通环境

事发现场位于五九北路218号（公交车总站停车场）路段，水泥路面，路面干燥，停车场开口连接五九北路，通往石雄公交公司开口处设置停车让行标志。事故当日天气：晴。

（五）道路交通事故责任认定情况

2021年5月6日，武夷山市公安局交通警察大队做出《道路交通事故认定书》（第3507824202100005O8号），认定意见：

当事人晏某英驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。”之规定，与事故的发生有直接的因果关系。

本起事故是因当事人晏某英一方过错所致，故依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故索契的作用以及过错以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项“因一方当事人过错导致道路交通事故的，承担全部责任。”之规定，对当事人责任做出如下认定：

1、当事人晏某英承担本起事故的全部责任；

2、当事人占某福无责任。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年4月9日8时45分许，武夷山市公交巴士旅游有限公司晏某英驾驶闽H06858D号大型普通客车在五九北路218号（公交车总站停车场）路段倒车时，碰撞站立在闽H06858D号大型普通客车后方的行人占某福，造成占某福受伤后经市立医院抢救无效死亡的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

接到事故报告后，市委、市政府及相关部门有关领导干部均在第一时间赶到事故现场，组织开展应急处置工作。伤者占某福立即送至武夷山市立医院抢救，占某福经市立医院抢救无效于第三日死亡，善后工作也得到了妥善解决。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡；直接经济损失约60万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

经事故调查组现场勘查，了解有关当事人情况，调阅有关资料，结合武夷山市公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（350782420210000508号）的认定意见，认定晏飞英驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，是造成本起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、武夷山市公交巴士旅游有限公司未建立相应的机制，导致未能加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，在动态监控、停车管理制度、保证安全生产必需的资金投入、驾驶员安全教育方面未能保证安全生产责任制的落实。导致未能严格教育和督促驾驶员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，造成驾驶员晏飞英安全意识不足，是造成本起事故发生的间接原因。

2、武夷山公交巴士旅游有限公司安全副经理程某，安全教育落实不够到位，停车管理制度不落实，造成驾驶员晏某英安全意识不足，驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，对事故负有具体领导责任，是导致事故发生的间接原因。

3、武夷山公交巴士旅游有限公司总经理牛某鸿，安全教育落实不够到位，在制度落实与执行过程中未严格把关，造成驾驶员晏某英安全意识不足，驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，是导致事故发生的间接原因。

4、武夷山公交巴士旅游有限公司法定代表人陈某，未能健全本单位安全生产责任制，及时消除生产安全事故隐患，落实从业人员安全教育不到位，对公司的管理制度落实情况失管失察，对事故负有领导责任，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组一致认定，武夷山市“4·9”一般道路交通事故是一起一般企业生产安全责任事故。

五、对事故单位及责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

武夷山市公交巴士旅游有限公司，事故发生单位，未建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，在动态监控、停车管理制度、保证安全生产必需的资金投入、驾驶员安全教育方面未能保证安全生产责任制的落实。导致安全教育落实不够到位，未能严格教育和督促驾驶员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，造成驾驶员晏飞英安全意识不足，倒车时未察明车后情况、确保安全，对事故负有责任，建议武夷山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定予以处理。

（二）事故相关人员的处理建议

1、晏某英，女，闽H06858D号大型普通客车驾驶员，驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，对事故负有全部责任，因涉嫌交通肇事罪，已由司法机关另案处理。

2、程某，男，武夷山市公交巴士旅游有限公司安全副经理，做为企业的安全工作具体负责人，安全教育落实不够到位，停车管理制度不落实，造成驾驶员晏飞英安全意识不足，驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，对事

故负有具体领导责任，建议武夷山市公交巴士旅游有限公司依据公司管理规定给予处理并将处理结果报市应急管理局备案。

3、牛某鸿，男，武夷山市公交巴士旅游有限公司总经理，做为企业的主要负责人，安全教育落实不够到位，在制度落实与执行过程中未严格把关，造成驾驶员晏飞英安全意识不足，驾驶机动车倒车时未察明车后情况、确保安全，对事故负有领导责任，建议武夷山市公交巴士旅游有限公司依据公司管理规定给予处理并将处理结果报市应急管理局备案。

4、陈某，女，武夷山市公交巴士旅游有限公司法定代表人，作为企业安全生产第一责任人，未能健全本单位安全生产责任制，及时消除生产安全事故隐患，落实从业人员安全教育不到位，对公司的管理制度落实情况失管失察，对事故负有领导责任，建议武夷山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、武夷山市公交巴士旅游有限公司要深刻汲取“4·9”事故教训，以案警示，强化安全管理工作，要加强驾驶员的安全教育培训工作，教育和督促驾驶员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，提高驾驶员的安全行车意识，杜绝此类事故发生。

2、武夷山市交通运输管理局要提高政治站位，要充分认识交通运输行业安全生产形势的严峻性，积极主动履行职责，压实企业主体责任，开展警示教育，确保交通运输行业安全生产形势稳定向好。

武夷山市“4·9”一般道路交通事故调查组

2021年7月30日

扫一扫在手机打开当前页

